

1501657-91.2021.8.26.0542
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: André Luiz Tomasi de Queiróz
Comarca: Jandira
Foro: Foro de Jandira
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 31/01/2022
... Britto - J. 05/09/2006.

No mesmo sentido:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Conjunto probatório desfavorável ao réu alicerçado em depoimentos policiais verossímeis demonstrando tanto o tráfico como a união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico - Descabimento da causa de redução prevista no § 4º do artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jandira
Foro de Jandira
1ª Vara
Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira-SP - cep 06618-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501657-91.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501657-91.2021.8.26.0542
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2190590/2021 - DEL.POL.JANDIRA, 19046097 - DEL.POL.JANDIRA, 1409/21/408 - DEL.POL.JANDIRA, 2190590 - DEL.POL.JANDIRA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
BRUNO SILVA DOS SANTOS e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz

Vistos.

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de Samuel Augusto da Silva Batista (qualificado à fl. 06) e Bruno Silva dos Santos (qualificado à fl. 07) como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei

nº 11.343/06, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Consta da denúncia que, em 14 de julho de 2021, por volta de 18h10, na Rua Duque de Caxias, nº 1040, Jardim Gabriela I e II, nesta cidade de Jandira, os denunciados guardavam, para distribuição ao consumo de terceiros: (a) 40, 12g de substância entorpecente denominada maconha, dividida e acondicionada em 16 invólucros plásticos; (b) 16,15g de substância entorpecente denominada cocaína, dividida e acondicionada em 26 invólucros plásticos; sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fl. 08) e laudo de constatação provisório (fls. 25-28). Consta ainda que, até a data de prisão e, flagrante, os denunciados associaram-se para o fim de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes.

Segundo apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram três indivíduos em atitude suspeita no local dos fatos. Feita a abordagem, com SAMUEL e BRUNO nada de ilícito foi encontrado, apenas a quantia de R\$380,00 em dinheiro em poder de BRUNO. Com Daffyni Victória foi encontrada uma porção de maconha.

Questionado pelos policiais militares, Bruno informou que estava praticando tráfico de drogas no local e que armazenava as drogas próximo a um portão. Diligenciado no local apontado por Bruno foram encontradas 16 porções de maconha e 26 porções de cocaína. Indagado, Samuel informou que estava trabalhando de "olheiro" para Bruno. Inquiridos pela Autoridade Policial, Samuel permaneceu em silêncio (fl. 06) e Bruno (fl. 07) confessou os atos.

Auto de prisão em flagrante acostado às fls. 01-02.

Boletim de ocorrência acostado às fls. 03-05.

Auto de exibição e apreensão acostado à fl. 08.

Auto de prisão em flagrante delito acostado à fl. 11.

Laudo pericial de constatação provisória de substância entorpecente acostado às fls. 25-28.

Folha de antecedentes do réu BRUNO - fls. 29-34.

Certidão criminal do réu BRUNO - fls. 35-36.

Folha de antecedentes do réu SAMUEL - fls. 37-38.

Certidão criminal do réu SAMUEL - fls. 39-40.

Relatório final da Polícia Civil acostado às fls. 45-46.

Manifestação do Ministério Público requerendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ao réu BRUNO e aplicação de medidas cautelares ao réu SAMUEL acostada às fls. 51-52.

Manifestação da Defensoria Pública requerendo concessão da liberdade provisória aos réus BRUNO e SAMUEL acostada às fls. 53-56 e 57-60.

Decisão judicial que concedeu liberdade provisória cumulativa com a aplicação de medidas cautelares para ambos os réus acostada às fls. 61-64.

Alvará de soltura do réu SAMUEL - fls. 65-66.

Alvará de soltura do réu BRUNO - fls. 67-68.

Denúncia oferecida às fls. 79-81.

Denúncia recebida às fls. 83-84.

Laudo pericial de exame químico toxicológico definitivo acostado às fls. 91-93.

O réu Bruno constitui defensor à fl. 78, dando-se por citado à fl. 101, apresentou resposta à acusação às fls. 108-111.

Samuel Augusto apresentou resposta à acusação às fls. 161-163.

Audiência de instrução e julgamento com oitiva das testemunhas e interrogatório dos réus.

Memoriais orais pelas partes.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Os réus foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, pela prática do crime de associação para a produção e tráfico de drogas, deste modo, o pedido de condenação é PROCEDENTE EM PARTE.

Do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

DA MATERIALIDADE

A materialidade ficou demonstrada conforme Boletim de Ocorrência (fls. 03-05), Auto de Exibição e Apreensão (fl08), Laudo de Constatação Provisório (fls. 25-28) e Laudo de Exame Químico Toxicológico Definitivo (fls. 91-93).

DA AUTORIA

A autoria por sua vez é indene de dúvidas em relação ao réu Bruno. Está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-02), bem como pelo depoimento das testemunhas.

Os policiais narraram, de forma resumida:

José Carlos dos Santos

A equipe foi acionada para fazer a abordagem. No local foram abordados três indivíduos, uma do sexo feminino. Com o Bruno foi encontrado o celular e o dinheiro. Ele falou que fazia o tráfico e levou a gente a poucos metros, de onde foi abordado, era uma sacola verde e ele retirava os entorpecentes. O Samuel falou que trabalhava como olheiro. A mulher falou que tinha comprado a droga, com ela foi encontrada uma porção de maconha. O Samuel relatou que ficava de boné, quando vinha a viatura tirava o boné, para avisar os traficantes e usuários. Com ele não foi encontrado nada. Falou que recebia R\$ 20,00 por dia. O Samuel falou que trabalhava para o Bruno, mas não falou quanto tempo estava na função de olheiro. Não os conhecia. Um local conhecido pelo tráfico de drogas. Eles estavam no ponto, ao visualizar a viatura demonstram nervosismo. Nisso foi indagado sobre o dinheiro e o Bruno falou sobre o tráfico. Inclusive teria dito que era reincidente. Estavam os três. A droga estava na mesma rua, uns cinco metros. O Samuel informou que o modus operandi era assobiar ou tirar o boné.

Emmanuel Manhaes Almeida:

Fomos acionados por uma equipe, de que tinha denúncias de tráfico contumaz nessa rua. Deslocamos até o local e fizemos a abordagem do Bruno e Samuel. Com o Bruno foi localizado o celular e a quantia de R\$ 380,00. Ele falou que realizava o tráfico e indicou o local onde estava a droga. Se não me faltava a memória, 26 de cocaína e 16 de maconha. O Samuel, indagado falou que fazia a função de olheiro. Bem próximo, uns dez metros. Ele colocava a mão atrás do portão. Ele enfiava a mão, pegava a droga, fornecia e colocava a droga novamente. O Bruno indicou. Ela informava não características. Foi passada por outra equipe. Tinha uma moça, não recordo o nome. Uma policial feminina fez a busca nela e encontrado uma porção de maconha. Ela informou que comprou dele. Dra, não me recordo. Nunca abordei, nunca havia encontrado anteriormente. Informaram que havia três pessoas. Não vi. Era bem similar a droga dela, a embalagem, a droga que era armazenado. Sim, estavam próximos. É bem relativo, não tem um modus operandi definido. Alguns ficam próximos, outro distante. Com o Bruno tinha celular, com o Samuel não. O Samuel falou que informava tirando o boné ou assobiando. Deve ter passado despercebido. Não, passaram que eram dois indivíduo e uma moça, não especificando o Samuel e Bruno, naquele dia.

Em interrogatório, narraram os réus:

Bruno Silva dos Santos confessou a prática do crime. Narrou que:

Sou culpado. Arrepentido. Sou culpado do tráfico. Primeiro dia. Merreca, R\$ 100,00

reais. Eles passavam e faziam o recolhe. O dinheiro era da venda. Samuel não tem nada a ver. Policial mentiu. Não conhecia ele. Os dois estavam passando e foram abordados. Ela não tinha comprado. Nem ele, nem ela.

Samuel Augusto da Silva negou a prática do crime. Narrou:

Tenho 20 anos. Sou inocente. Na hora que me abordaram me levaram para um canto, me algemando. Estava e passagem no momento. Estava vindo da casa da minha namorada. Jéssica. Ela mora na mesma rua, só que lá para o fundo. Eu moro na Rua Marques de Santo Amaro. É na rua de baixo. Não falei nada disso. Não conhecia o Bruno. Também não conheço. Não conheço eles. Nunca fui abordado, foi a primeira vez. Não vi a moça. Da hora da abordagem sim. Isso, quando abordaram o Bruno, estava do lado dele sendo abordado. Bruno estava sozinho. Tinham uns moradores. Estavam. Sim, moro.

O depoimento dos policiais militares que participaram das diligências fornece embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação em relação a Bruno, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, certo que não se deve desconsiderar o teor dos depoimentos apenas pela sua condição funcional. Ademais, tratando-se de agentes públicos, sua atuação é dotada de legalidade e legitimidade, somente podendo ser afastada através de provas robustas. No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

No mesmo sentido:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Conjunto probatório desfavorável ao réu alicerçado em depoimentos policiais verossímeis demonstrando tanto o tráfico como a união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico - Descabimento da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Recurso improvido. (Apelação Criminal nº 0022095-85.2014.8.26.0114 - Campinas - 8ª Câmara Criminal - Relator: Grassi Neto - 18.08.2016 - V.U. - Voto nº 9793)".

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Não há nenhuma circunstância que autoriza suscitar, sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento da prova testemunhal e o depoimento policial é válido como meio de prova - Recurso improvido (Apelação Criminal nº 0018686-55.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - 9ª Câmara Criminal - Relator: Roberto Solimene - 01/09/2016 - V.U. - Voto nº 33091)".

Assim, resta comprovada a autoria do réu Bruno em relação ao delito de tráfico, em especial pela confissão integral. O crime de tráfico de ação múltipla - apresenta várias formas objetivas de violação do tipo penal -, basta para a consumação do injusto, a prática de um dos verbos ali previstos (STJ - AgRg no Resp 736729/PR - Ministro OG FERNANDES - Sexta Turma - Dje 02/05/2013).

Superada a questão vertente sobre a materialidade e autoria, verifica-se a necessidade de análise do elemento subjetivo especial, notadamente a finalidade de mercancia.

Tratando-se do tipo misto alternativo, não se faz necessária a realização da

mercancia em si, mas apenas prova do dolo específico e a prática de quaisquer condutas constantes no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tendo os réus praticado os verbos "ter em depósito, guardar".

Ademais, a finalidade da mercancia restou demonstrada nos autos consoante a enorme quantidade de entorpecentes apreendidos, acondicionados de maneira específica para distribuição a varejo, de forma incompatível com o mero consumo pessoal, que indicam com clareza a prática da mercancia dos entorpecentes.

É o sentir da jurisprudência:

"1. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes do STJ e do STF" (STJ, REsp604815/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 26/09/2005). 2. O tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é misto alternativo, no qual a conduta do agente criminoso pode ser "importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", consumando-se com a prática de qualquer das dezoito ações relacionadas em seu núcleo. 3. É inaplicável a causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, quando o condenado se dedica às atividades criminosas (comandar tráfico no interior da cadeia) e integrar organização criminosa (PCC - Primeiro Comando da Capital). 4. Recurso 1 provido em parte. 5. Recurso 2 não provido, com redução da pena de ofício. ESTADO DO PARANÁ. APELAÇÃO CRIMINAL nº 1.180.772-82 (TJPR - 4ª C. Criminal - AC - 1180772-8 - Santa Izabel do Ivaí - Rel.: Luciano Carrasco Falavinha Souza - Unânime - J. 19.02.2015). Negrita-se.

Assim, as circunstâncias objetivas demonstradas nos autos, como a significativa quantidade de drogas apreendidas (40, 12g de substância entorpecente denominada maconha, dividida e acondicionada em 16 invólucros plásticos; 16,15g de substância entorpecente denominada cocaína, dividida e acondicionada em 26 invólucros plásticos;), a forma de acondicionamento, além da quantia em dinheiro (superior a trezentos reais), sem prova da origem lícita, e as declarações prestadas pelos policiais e pelo réu indicam com clareza a prática da mercancia dos entorpecentes, configurando o dolo específico, razão pela qual há subsunção do fato ao tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

No que tange ao réu Samuel, nota-se que não há nenhuma prova de liame entre os réus. Na fase inquisitorial, o réu Bruno confessou a prática do crime de tráfico, nada aduzindo acerca de Samuel. Em juízo ratificou sua informação.

Os policiais asseveraram que o réu Bruno teria confessado que realizava o tráfico e que Samuel teria dito ser olheiro. Entretanto, questionados, os policiais aduziram que não visualizaram nenhuma atitude por parte dos réus, apenas teriam demonstrado nervosismo. Ademais, afirmaram que estariam juntos, o que não coaduna com a condição de olheiro.

Nota-se que nada foi encontrado com Samuel e a denúncia anônima também teria se confirmado apenas parcialmente. Apesar da informação de que três indivíduos estariam fazendo o tráfico e a mulher ter sido abordado com drogas, esta foi liberada e não foi ouvida em juízo.

Igualmente, houve omissão significativa quanto ao depoimento dos policiais. Em juízo teriam afirmado que Samuel passava informações através de assobio ou retirando o boné, entretanto, esse modus operandi sequer foi mencionado na fase policial, momento imediato ao flagrante.

Por tal razão, há dúvida razoável quanto à autoria deste, sendo imperiosa a absolvição.

Do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06:

Acerca do crime em questão, o Tribunal da Cidadania já pacificou acerca da necessidade de permanência e estabilidade para a configuração do tipo.

Nesse sentido, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. SUBSTÂNCIA CONSTANTE DA LISTA E DA PORTARIA Nº 344/1998 DA ANVISA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 5. Para a subsunção da conduta ao tipo previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, sob pena de estar evidenciado um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas. 6. Uma vez que o Tribunal de origem, após a análise do material fático-probatório amealhado aos autos, conclui que não havia elementos concretos que, efetivamente, demonstrassem a estabilidade e a permanência da associação criminosa da qual os recorridos seriam em tese integrantes, qualquer outra solução que não a adotada pela Corte estadual esbarra no enunciado na Súmula nº 7 do STJ. 7. Reconhecida a materialidade do delito de tráfico de drogas, com o consequente retorno dos autos para o Tribunal de origem para que prossiga no julgamento do feito, fica prejudicada a análise da alegada violação dos artigos 155 e 156 do Código de Processo Penal. 8. Recurso especial parcialmente provido, para, reconhecida a materialidade do crime de tráfico de drogas, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para que prossiga no julgamento da Apelação Criminal nº 10054574249, apenas no tocante ao delito descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (REsp 1478222/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016).

Nos autos, não há elementos suficientes que demonstrem a habitualidade e estabilidade. Nota-se que, questionados, os policiais nada asseveraram sobre fatos antecedentes. A denúncia citava que naquela ocasião apenas estariam os três indivíduos, nada citando sobre fatos pretéritos.

Deste modo, nos termos do parecer ministerial e da defesa, a absolvição é medida que se impõe.

Atento ao sistema trifásico, passo à DOSIMETRIA das penas.

Em relação ao réu BRUNO SILVA DOS SANTOS:

Do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase, atento aos elementos norteadores no artigo 59 do Código Penal e às circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, deve ser levada em consideração a diversidade de natureza dos entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína), em especial a cocaína (com alto poder vulnerante). Nesse sentido, o E. Tribunal da Cidadania:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. A instância

ordinária afastou a incidência da causa especial de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em face de as circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação do réu à atividade criminosa. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 4. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). 5. Correta a fixação do regime prisional inicial fechado, tendo em vista o quantum de pena aplicado, acima de 4 anos, e a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 578.782/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

As demais circunstâncias são neutras. Assim, havendo uma circunstância negativa, sendo preponderante (artigo 42), aumento a pena-base em 1/5, fixando-a em 06 anos de reclusão, e ao pagamento de 600 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, conforme fl. 184. Presente a atenuante da confissão, razão pela qual efetuo a compensação.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena. Inaplicável a atenuante presente no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, considerando a reincidência do réu.

Assim, torno definitiva a pena do delito, fixada em 06 anos de reclusão e o pagamento de 600 dias-multa, no mínimo legal.

Considerando a reincidência do réu, em crime doloso, fixo o regime inicial fechado.

III. DISPOSITIVO

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido da DENÚNCIA formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de SAMUEL AUGUSTO DA SILVA BATISTA e BRUNO SILVA DOS SANTOS, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para:

A) CONDENAR BRUNO SILVA DOS SANTOS como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, no mínimo legal.

B) ABSOLVER SAMUEL AUGUSTO DA SILVA BATISTA da prática dos crimes dos artigos 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Concedo aos réus o benefício de recorrerem em liberdade, visto que assim responderam ao processo.

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos, já que comprovada a prática dos crimes e o perdimento de bens e valores à União, devido ausência de origem lícita.

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno o réu Bruno Silva ao pagamento das custas processuais, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, efetuem-se as comunicações de praxe, notadamente à Justiça Eleitoral e ao IIRGD, e expeçam-se mandado de prisão em desfavor de Bruno e guia de recolhimento definitiva e certidão de honorários.

P.R.I.C.

Jandira, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA